SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 972910 - PE (2025/0000172-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE	:	DANIEL FIRMINO FERREIRA FILHO (PRESO)
PACIENTE	:	DIOGO JUNIOR DE BRITO BENTO (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus,* sem pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL FIRMINO FERREIRA FILHO e DIOGO JUNIOR DE BRITO BENTO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Apelação n. 0001660-55.2011.8.17.0370).

Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (e-STJ fls. 37/40).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (e-STJ fls. 7/31), em acórdão assim ementado:

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DE AMBOS OS RÉUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. TESE DA ACUSAÇÃO QUE POSSUI SUBSTRATO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. JULGADOR AD QUEM NÃO ESTÁ VINCULADO AO NOMEM IURIS. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS QUALITATIVA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.*
>
> *1. A negativa de autoria do apelante resta dissociada dos demais elementos de prova constantes nos autos, que atestam ter ele praticado o crime de homicídio duplamente qualificado. Com efeito, é isso que se depreende dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, sendo certo que tais relatos, prestados em sede policial e confirmados em juízo, são congruentes entre si, mantendo uma linha lógica e contínua dos fatos, delineando perfeitamente a forma como os acusados, para vingar dívida decorrente do*

Documento eletrônico juntado ao processo em 20/02/2025 às 11:30:00 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA45745593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/02/2025 11:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2025. Código de Controle do Documento: f792bba4-9ed7-4f97-a31a-a00088e5e15d

tráfico e garantir o controle da venda de drogas, perseguiu a vítima, havendo contra ela desferido disparos de arma de fogo.
2. No caso concreto, observa-se que o Tribunal do Júri acatou a tese da acusação, a saber, a constatação da materialidade do fato e a atribuição de sua autoria aos apelantes, sendo certo que essa tese, como visto, possui substrato fático-probatório, de forma que não é possível a anulação do julgamento, com base no art. 593, III, "d", do CPP.
3. Conforme entendimento do STJ: "Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto".
4. No tocante à dosimetria, quanto à culpabilidade, a valoração negativa da referida vetorial foi devidamente justificada, considerando a quantidade de tiros desferidos pelos acusados contra a vítima, sendo certo ainda que o delito foi cometido de forma premeditada, em plena via pública, tudo a denotar uma maior reprovabilidade da conduta, a justificar a exasperação da pena-base.
5. Quanto à "conduta social", embora o Juízo singular tenha, equivocadamente, utilizado condenações anteriores transitadas em julgado para negativar respectivo vetor, não há óbice e nem constitui reformatio in pejus a sua valoração a título de maus antecedentes, pois o julgador ad quem não está vinculado ao nomem iuris atribuído à circunstância judicial, desde que não se afaste do contexto fático utilizado pela instância ordinária. Negativado, portanto, o vetor "antecedentes criminais" em desfavor dos réus, já que ambos possuem condenação anterior transitada em julgado.
6. Não obstante utilizar a magistrada de fundamento inidôneo para negativar as "circunstâncias do crime", deve ser mantida referida valoração com base na qualificadora excedente do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sendo certo que tal técnica é amplamente aceita na jurisprudência pátria.
7. O Supremo Tribunal Federal admite, em recursos exclusivos da defesa, a possibilidade de manter vetores reconhecidos na sentença por outros fundamentos, todavia, não permite que a pena seja mantida por circunstâncias não reconhecidas na sentença, nem através do incremento da pena atribuído aos vetores mantidos, em respeito à vedação à reformatio in pejus qualitativa.
8. Quanto às consequências do crime, o fato de o delito ter sido cometido contra vítima jovem, à época dos fatos, constitui uma circunstância que denota uma maior reprovabilidade da conduta a ensejar a negativação da vetorial em questão, com a consequente exasperação da pena-base.
9. Apelo desprovido. Decisão unânime.

No presente *mandamus* (e-STJ fls. 2/5), a impetrante sustenta que o Tribunal *a quo* impôs constrangimento ilegal aos pacientes, pois manteve o desvalor conferido à vetorial *consequências do delito*, no exame das circunstâncias judiciais. Aduz que o fato de o homicídio ter vitimado pessoa jovem, com 20 anos, não é motivação idônea para negativar referida vetorial.

Ao final, pede a concessão da ordem para que as penas-base dos pacientes sejam reduzidas.

As informações foram prestadas às e-STJ fls. 53/54 e 62/90.

Documento eletrônico juntado ao processo em 20/02/2025 às 11:30:00 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA45745593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/02/2025 11:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2025. Código de Controle do Documento: f792bba4-9ed7-4f97-a31a-a00088e5e15d

O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls. 92/96, opinou pelo não conhecimento do *writ* ou, se conhecido, pela denegação da ordem, cuja ementa segue transcrita:

> *HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFI- CADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TENRA IDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Não é cabível habeas corpus substitutivo de recurso, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A orientação da Corte Superior é no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima, 20 anos, é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agrava- mento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime. Precedentes STJ. 3. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. Caso conhecido, pela denegação da ordem.*

É o relatório. **Decido**.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do *habeas corpus* e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.

Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção dos pacientes, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014; e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.

Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa dos pacientes, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Busca-se, em síntese, o afastamento do desvalor conferido à vetorial *consequências do delito*, no exame das circunstâncias judiciais.

Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância

Documento eletrônico juntado ao processo em 20/02/2025 às 11:30:00 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA45745593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/02/2025 11:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2025. Código de Controle do Documento: f792bba4-9ed7-4f97-a31a-a00088e5e15d

dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No caso, segue a motivação apresentada pelo Juízo sentenciante para negativar a vetorial *consequências do delito* no exame das circunstâncias judiciais dos pacientes (e-STJ fls. 38/39):

> *DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE PENA COM RELAÇÃO AO RÉU DIOGO JÚNIOR DE BRITO BENTO:*
> *[...]*
> *f) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - a vítima possuía 20 (vinte) anos à época dos fatos (fl. 68), logo, as consequências do crime lhe são desfavoráveis, ante a eliminação tão prematura de uma vida humana, enlutando seus parentes.*
> *[...]*
> *DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE PENA COM RELAÇÃO AO RÉU DANIEL FIRMINO FERREIRA FILHO:*
> *[...]*
> *f) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - a vítima possuía 20 (vinte) anos à época dos fatos (fl. 68), logo, as consequências do crime lhe são desfavoráveis, ante a eliminação tão prematura de uma vida humana, enlutando seus parentes.*

Na mesma esteira, consignou o Tribunal *a quo* (e-STJ fl. 14):

> *Quanto às consequências do crime, o fato de o delito ter sido cometido contra vítima jovem, à época dos fatos, constitui uma circunstância que denota uma maior reprovabilidade da conduta a ensejar a negativação da vetorial em questão, com a consequente exasperação da pena-base.*
> *Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ. Vejamos: [...]*

Dessa forma, extrai-se que a negativação da vetorial *consequências do delito* possui lastro em fundamentação idônea e suficiente, qual seja, o fato de a vítima do homicídio ser pessoa jovem, com apenas 20 anos.

Sobre o tema, segue a jurisprudência desta Corte:

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VETORIAL "CONSEQUÊNCIAS DO CRIME". ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME*
> *[...]*
> *6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal. Ademais, a vítima era um jovem trabalhador de 23 (vinte e três) anos de idade, à época dos fatos e teve sua vida precocemente ceifada, de modo trágico, esfaqueado pelas costas, quanto tinha uma inteira pela frente, deixando família e amigos.*
> *7. A jurisprudência do STJ permite a revisão da dosimetria apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.*
> *IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.* (HC n. 809.301/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Documento eletrônico juntado ao processo em 20/02/2025 às 11:30:00 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA45745593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/02/2025 11:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2025. Código de Controle do Documento: f792bba4-9ed7-4f97-a31a-a00088e5e15d

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME*
> *[...]*
> *4. O Tribunal de origem fundamentou de maneira concreta e idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, com base no número de disparos efetuados pelo réu e na idade da vítima, jovem de 25 anos.*
> *5. A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, só é permitida em hipóteses de flagrante ilegalidade, ausente no caso.*
> *[...]*
> *7. Agravo regimental desprovido.* (AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)
>
> *AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
> *[...]*
> *7. As consequências do crime, in casu, parecem mesmo desbordar do comum à espécie. Conforme destacou o Magistrado de primeiro grau, a vítima, aparentemente, era jovem, recém formada em Engenharia Elétrica, tendo se mudado para a cidade, onde foi consumado o delito, para trabalhar, quando teve sua vida ceifada. Ademais, os transtornos causados pelo crime excedem as consequências naturais de um homicídio, tendo em vista que a genitora da vítima, enlutada, teve de mudar de cidade.*
> *8. Agravo regimental não conhecido.* (AgRg no HC n. 835.988/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Portanto, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente.

Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, **não conheço** do *habeas corpus*.

Intimem-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2025.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Documento eletrônico juntado ao processo em 20/02/2025 às 11:30:00 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA45745593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/02/2025 11:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2025. Código de Controle do Documento: f792bba4-9ed7-4f97-a31a-a00088e5e15d

Relator

Documento eletrônico juntado ao processo em 20/02/2025 às 11:30:00 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA45745593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/02/2025 11:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2025. Código de Controle do Documento: f792bba4-9ed7-4f97-a31a-a00088e5e15d